



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Físico nº: **0011916-56.2015.8.26.0050 CONTROLE 387/15**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **alexandre simões de santana e outros**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Felipe Esmanhoto Mateo**

Vistos.

Gustavo Carneiro de Santana, Paulo Henrique Silva, Rogério Francisco Vieira, Anderson Roberto Vieira da Silva, Carlos Eduardo Fernandes Araújo Romão, Alexandre Simões de Santana e Amaury Rocha de Almeida, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso nos artigos 2º, § 2º, inc. II, da Lei nº 12.850/13 e 35 da Lei nº 11.343/2006, ambos os delitos na forma do artigo 69 do Código Penal. E Marco Paulo Trindade da Silva, também qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nos artigos 2º, § 2º, inc. II da Lei nº 12.850/13, 35 da Lei nº 11.343/06 e 304 do Código Penal, todos os delitos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Narra a denúncia que, por período de tempo cujo início não pode ser determinado com precisão, mas que perdurou pelo menos de janeiro a fevereiro de 2015, na cidade de São Paulo, os acusados integraram a organização criminosa “Primeiro Comando da Capital” (PCC), que atua com emprego de arma de fogo, para o fim de praticar crimes, especialmente o tráfico de drogas, crimes contra o



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

patrimônio e contra a vida, dentre outros.

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritas, os acusados associaram-se para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Por fim, a peça vestibular relata que no dia 10 de fevereiro de 2015, por volta das 14h30min, na Rua Oscar Pander, barraco nº 14 “P”, Favela da Arábia, nesta Capital, o acusado Marcos Paulo Trindade da Silva fez uso de documento público falso.

Os réus foram notificados e apresentaram defesas preliminares (fls. 582/594, 644/650, 690/694, 697/710 e 712/714), que não obistou o recebimento da denúncia (fls. 725).

Durante a instrução foram inquiridas três testemunhas de acusação (fls. 755/757), três testemunhas de defesa (fls. 758/760) e os réus foram interrogados (fls. 761/768). Em seguida os réus foram interrogados (fls. 761/768).

O Ministério Público postulou absolvição dos réus, com fundamento no artigo 386, inc. VII, do Código de Processo Penal (fls. 805/810).

A Defesa do réu Marcos Paulo Trindade da Silva pugnou por sua absolvição com fundamento no artigo 386, inc. IV, do Código de Processo Penal (fls. 812/813), enquanto que os demais réus pleitearam a absolvição com fundamento no artigo 386, inc. VII, do Código de Processo Penal (fls. 814/836 e 841).

Esse, o relatório. Decido.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A acusação é improcedente.

Em juízo, os réus negaram a afirmação de que integram organização criminosa (fls. 761/768). E a tese apresentada pela Defesa não foi infirmada pela prova produzida perante o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, os depoimentos dos policiais não permitem concluir, com certeza, que os réus encontravam-se no local dos fatos em virtude de uma reunião promovida por organização criminosa. Ressalta-se, aliás, que os acusados nem mesmo foram detidos no interior da residência em que ocorreu a apreensão dos documentos relativos à contabilidade desta organização.

E, quanto ao delito de uso de documento falso, não foi ouvido em juízo o policial que efetivamente percebeu a sua apresentação, de modo a inviabilizar a condenação do réu Marcos Paulo por este delito.

Desta forma, o quadro probatório não autoriza a condenação.

De concreto, pois, restou apenas a instalação de um quadro de dúvida.

A condenação, como sabido, deve resultar de prova tranquila, convincente. Na dúvida, é preferível a absolvição do culpado à responsabilização do inocente. Nesta sede (o processo penal), vige o princípio “in dubio pro reo”.

Assim, forçoso é admitir, não existe prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Indicados os motivos, **ABSOLVO – GUSTAVO CARNEIRO DE SANTANA** – RG nº. 61.993.847/SP, brasileiro, natural de São Paulo/SP, nascido em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

21.01.1994, filho de Solon Carneiro de Santana e de Vera Lucia Gonçalves, **PAULO HENRIQUE SILVA**, RG nº. 29.877.836/SP, brasileiro, natural de Osasco/SP, nascido em 01.02.1978, filho de Maria Aparecida Silva, **ROGÉRIO FRANCISCO VIEIRA**, RG nº. 42.807.737/SP, brasileiro, natural de Ibiuna/SP, nascido em 25.04.1982, filho de Elmiro Francisco Vieira e de Emilia Vieira da Silva, **ANDERSON ROBERTO VIEIRA DA SILVA**, RG nº. 47.625.664/SP, brasileiro, natural de Ibiuna/SP, nascido em 10.06.1991, filho de Sebastião Roberto da Silva e de Janete Francisca Vieira, **CARLOS EDUARDO FERNANDES ARAÚJO ROMÃO**, RG nº. 44.312.946/SP, brasileiro, natural de São Paulo/SP, nascido em 23.03.1983, filho de Francisco Romão Filho e de Josefa Fernandes de Araújo Romão, **ALEXANDRE SIMÕES DE SANTANA**, RG nº. 47.664.140/SP, brasileiro, natural de São Paulo/SP, nascido em 19.07.1995, filho de Ernesto Simões de Santana e de Ednilza Rosa de Jesus, e **AMAURY ROCHA DE ALMEIDA**, RG nº. 53.859.285/SP, brasileiro, natural de Itajuípe/BA, nascido em 16.06.1982, filho de José de Almeida Filho e de Maria Célia Alves da Rocha, **da imputação de cometimento dos crimes tipificados no artigo 2º, § 2º, da Lei nº. 12.850/13 e no artigo 35 da Lei nº. 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. E ABSOLVO – MARCOS PAULO TRINDADE DA SILVA**, RG nº. 27.022.274/SP, brasileiro, natural de São Paulo/SP, brasileiro, natural de São Paulo/SP, nascido em 19.02.1975, filho de Lucia Trindade da Silva, **da imputação de cometimento dos crimes tipificados no artigo 2º, § 2º, da Lei nº. 12.850/13, no artigo 35 da Lei nº. 11.343/2006, e no artigo 304 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.**

Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade das substâncias ou sobre a regularidade do laudo respectivo, determino, desde já, sua destruição por incineração – na forma da legislação vigente –, no prazo máximo de trinta dias, preservando-se fração suficiente para eventual contraprova. Comunique-se a autoridade de polícia judiciária competente.

Efetuem-se as comunicações de praxe.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de Dezembro de 2016.

Felipe Esmanhoto Mateo

Juiz de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**